

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6560/2538

นาย สุวิทย์ ประมงค์ ที่ 1 นายเล็ก
ประมงค์ ที่ 2

โจทก์

นาง จำ ปี่ ประสงค์ หรือ พา นิช เจริญ
ที่ 3

โจทก์

นาย สวัสดิ์ ประมงค์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 224

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ที่ดินเนื้อที่ 13 ไร่เป็นทรัพย์สินมรดกของ บ. ให้จำเลยแบ่งที่ดินแก่โจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นทายาทคนละ 1 ใน 5 ส่วน คิดเป็นที่ดินรวมกัน 7 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ราคา 78,000 บาท จำเลยอุทธรณ์ว่าที่ดินทั้งสามส่วนดังกล่าวเป็นของจำเลยจึงไม่อาจแยกคิดทุนทรัพย์แต่ละส่วนตามที่โจทก์ทั้งสามขอมาได้ จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นอุทธรณ์ 78,000 บาท ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามกับจำเลยและนายบุญนาค ประมงค์เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2531 นายบุญนาคซึ่งไม่มีภริยาและบุตรได้ถึงแก่ความตาย มีที่ดินมือเปล่า 1 แปลง อยู่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 13 ไร่ ราคาไร่ละ 10,000 บาทเป็น

ทรัพย์มรดก โจทก์ทั้งสามและจำเลยได้ร่วมกันครอบครองที่ดินมรดกตลอดมา ต่อมา จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายบุญนาตามคำสั่งศาลชั้นต้น และได้ครอบครองที่ดินมรดกแทนทายาท โจทก์ทั้งสามได้ขอให้จำเลยแบ่งที่ดินให้โจทก์คนละ 1 ใน 5 ส่วน เป็นเนื้อที่คนละ 2 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา รวมเป็นที่ดิน 7 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา คิดเป็นราคา 78,000 บาท แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้จำเลยแบ่งแยกที่ดินมรดกของนายบุญนาดังกล่าวโดยส่งมอบการครอบครองให้แก่โจทก์ทั้งสามคนละ 2 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา รวมเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา หากไม่สามารถแบ่งแยกที่ดินได้ให้นำที่ดินมาขายทอดตลาดเพื่อนำเงินแบ่งให้โจทก์ทั้งสามคนละ 1 ใน 5 ส่วน

จำเลยให้การว่า ที่ดินมือเปล่าตามฟ้องไม่ใช่ทรัพย์มรดกของนายบุญนา แต่เป็นที่ดินที่จำเลยหักร้างทางพงเข้าครอบครองทำประโยชน์มานานกว่า 20 ปี แล้วเมื่อประมาณ 7 ถึง 8 ปี มาแล้วจำเลยได้ชวนนายบุญนาคน้องชายมาทำสวนทำไร่ในที่ดินของจำเลยโดยจะแบ่งที่ดินให้บ้างและได้เสียภาษีบำรุงท้องที่ในชื่อนายบุญนา แต่นายบุญนาช่วยจำเลยอยู่เกือบปีก็ไปทำอาชีพประมงที่ต่างจังหวัดจำเลยจึงได้ทำประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว จำเลยมิได้ครอบครองทรัพย์พิพาทแทนโจทก์ทั้งสาม จำเลยจึงมีสิทธิครอบครองและได้เสียภาษีบำรุงท้องที่ในชื่อจำเลย โจทก์ทั้งสามไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องและไม่ได้ฟ้องเอาคืนซึ่งการครอบครองภายใน 1 ปีจึงหมดสิทธิที่จะฟ้อง และแม้ฟังว่าที่ดินพิพาทเป็นมรดกของนายบุญนา โจทก์ทั้งสามไม่ได้ฟ้องขอแบ่งมรดกภายใน 1 ปี นับแต่นายบุญนาถึงแก่ความตาย ฟ้องโจทก์ทั้งสามจึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเนื้อที่ 13 ไร่อยู่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นทรัพย์มรดกของนายบุญนา ซึ่งโจทก์ทั้งสามมีส่วนได้รับคนละ 1 ใน 5 ส่วน ให้จำเลยแบ่งที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสามคนละ 1 ใน 5 ส่วน หากไม่สามารถตกลงแบ่งได้ให้นำที่ดิน

ขายทอดตลาดนำเงินแบ่งให้โจทก์ทั้งสามคนละ 1 ใน 5 ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสาม ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ทั้งสามฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์ทั้งสามกับจำเลยและนายบุญนาท ประมงค์ ผู้ตายเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน บิดามารดาได้ตายไปก่อนนายบุญนาทไม่มีภริยาและบุตร ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2531

โจทก์ทั้งสามนำสืบว่า เมื่อนายบุญนาทตาย ที่ดินมือเปล่า 1 แปลง เนื้อที่ 13 ไร่ อยู่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวาฬอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับยกให้จากมารดาเป็นทรัพย์สินมรดก หลังจากนายบุญนาทตายโจทก์ทั้งสามและจำเลยได้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวร่วมกัน ต่อมาโจทก์ที่ 2 และจำเลยได้เป็นผู้จัดการมรดกของนายบุญนาทตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ดินพิพาทได้เสียภาษีบำรุงท้องที่ในชื่อนายบุญนาทตั้งแต่ปี 2521 จนถึงปัจจุบัน ตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข 4 (17 ฉบับ) โจทก์ทั้งสามได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยแบ่งมรดกให้คนละ 1 ใน 5 ส่วนตามเอกสารหมายเลข 5 และ 6 แต่จำเลยเพิกเฉย

จำเลยนำสืบว่า ก่อนตายนายบุญนาทพักอยู่กับจำเลยโดยมีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมายเลข 1 ที่ดินพิพาทตามฟ้องเนื้อที่ 13 ไร่ เป็นที่ดินว่างเปล่า จำเลยได้

จับจองตั้งแต่ 20 ปีมาแล้วต่อมาในปี 2521 จำเลยเลี้ยงไก่โดยนายบุญนาคนมาช่วย และได้ปลูกมะพร้าวประมาณ 150 ต้น ปลูกโรงเลี้ยงไก่ 13 หลังกับมีบ้านพักอาศัย อยู่ 2 หลัง ตามภาพถ่ายหมาย ล.3 ล.6 และ ล.7ที่ดินดังกล่าวได้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ในชื่อนายบุญนาคน เนื่องจากตั้งใจว่าจะแบ่งให้นายบุญนาคน ครึ่งหนึ่ง แต่นายบุญนาคน ได้ช่วยจำเลยทำประโยชน์อยู่เพียง 1 ปี แล้วไปทำอาชีพประมง จำเลยจึงทำ ประโยชน์เพียงผู้เดียว เมื่อนายบุญนาคน ถึงแก่ความตายจำเลยได้ขอเปลี่ยนหลักฐาน การเสียภาษีในชื่อจำเลย แต่สารวัตรกำหนดให้รอให้ครบ 4 ปี ซึ่งก็ได้มีการแจ้งเสีย ภาษี ตามเอกสารหมาย ล.5เมื่อโจทก์ที่ 2 ขอเป็นผู้จัดการมรดกของนายบุญนาคนอ้าง ว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินมรดก จำเลยได้คัดค้าน ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งโจทก์ที่ 2 และจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกัน

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ทั้งสามฎีกาข้อแรกว่า ฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยมีทุนทรัพย์ ไม่เกินห้าหมื่นบาท ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 อุทธรณ์ของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลฎีกา โดยมติของที่ประชุมใหญ่เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ที่ดินมือเปล่าเนื้อที่ 13 ไร่ ตามฟ้องเป็นทรัพย์สินมรดกของมรดกของนายบุญนาคนผู้ตาย ให้จำเลยแบ่งที่ดินดัง กล่าวแก่โจทก์ทั้งสามคนละ 1 ใน 5 ส่วน คิดเป็นที่ดินรวมกัน 7 ไร่ 3 งาน 20 ตาราง วา ซึ่งโจทก์ตีราคาในคำฟ้องเป็นเงิน 78,000 บาท จำเลยอุทธรณ์ว่าที่ดินพิพาททั้ง สามส่วนเป็นของจำเลยขอให้ยกฟ้อง เท่ากับโต้เถียงว่าที่ดินพิพาททั้งสามส่วนดัง กล่าวเป็นของจำเลย มิใช่ทรัพย์สินมรดกของนายบุญนาคนผู้ตาย จึงไม่อาจแยกคิดทุน ทรัพย์แต่ละส่วนตามที่โจทก์ทั้งสามขอมาได้ อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ ที่พิพาทในชั้นอุทธรณ์ 78,000 บาทไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ฎีกาโจทก์ทั้ง สามข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

โจทก์ทั้งสามฎีกาข้อสองว่า ฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความมรดกปัญหาข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยจำเลยไม่ได้ฎีกาโต้แย้งว่า ที่ดินพิพาทเนื้อที่ 13 ไร่ ตามฟ้องเป็นทรัพย์สินมรดกของนายบุญนาท ประมงค์ ผู้ตาย ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าจำเลยมิได้ครอบครองที่ดินพิพาทแทนโจทก์ทั้งสามแต่เป็นการครอบครองเพื่อตน โจทก์ทั้งสามฟ้องขอแบ่งที่ดินพิพาทเกิน 1 ปี จึงขาดอายุความมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754ทางพิจารณาได้ความว่าหลังจากนายบุญนาทตายได้ 2 ปี เศษ โจทก์ที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งโจทก์ที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของนายบุญนาท จำเลยคัดค้านและขอให้ศาลตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งโจทก์ที่ 2 และจำเลยร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดกของนายบุญนาท ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 554/2533 ของศาลชั้นต้นเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกของนายบุญนาท โจทก์ทั้งสามและจำเลยซึ่งเป็นทายาทจึงมีสิทธิรับมรดกที่ดินพิพาท แม้จะฟังว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทตั้งแต่นายบุญนาทตายแต่ผู้เดียวดังที่นำสืบ ก็เป็นการครอบครองทรัพย์สินมรดกของนายบุญนาทที่ยังไม่ได้แบ่งปันกัน และต่อมาจำเลยก็ได้เป็นผู้จัดการมรดกของนายบุญนาทตามคำสั่งศาลดังนั้นการที่จำเลยครอบครองที่ดินพิพาทในฐานะทายาทที่ดี และในฐานะผู้จัดการมรดกก็ดี ถือได้ว่าเป็นการครอบครองแทนทายาทอื่นด้วย จำเลยจึงจะยกอายุความ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 มาใช้บังคับไม่ได้ โจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นทายาทของนายบุญนาท เจ้ามรดก ย่อมฟ้องขอแบ่งที่ดินพิพาทจากจำเลยได้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ทั้งสามข้อนี้ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 ก่อนที่มีการแก้ไขเมื่อปี พ.ศ. 2534 นั้น การที่จะถือว่า คดีที่มีทุนทรัพย์เรื่องใดจะต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงหรือไม่ ให้พิจารณาจากราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทในศาลชั้นต้นว่าไม่เกินที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ กรณีที่โจทก์หลายคนใช้สิทธิเฉพาะตัวฟ้องรวมมาในคดีเดียวกัน ก็ต้องแยกทุนทรัพย์ตามที่โจทก์แต่ละคนเรียกร้องออกจากกัน ไม่ว่าโจทก์หรือจำเลยเป็นผู้อุทธรณ์ก็ใช้หลักการเดียวกัน คำพิพากษาฎีกาที่ 3425/2526 โจทก์ทั้งสามฟ้องเรียกค่าน้ำมันชนิดต่าง ๆ จากจำเลยที่ 1 โดยโจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของปั้ม ท.บริการฟ้องเรียกเงินจำนวน 73,688 บาท โจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าของปั้ม ย.บริการฟ้องเรียกเงินจำนวน 15,896 บาท โดยทั้งสองมิได้มีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดี เพราะเป็นการซื้อขายคนละสถานที่คนละเวลา ซึ่งโดยปกติโจทก์ทั้งสองจะฟ้องคดีร่วมกันมาไม่ได้ ฉะนั้นในการคำนวณทุนทรัพย์ที่พิพาทจึงต้องแยกพิจารณาของโจทก์แต่ละคนไป จะนำมาพิจารณารวมกันไม่ได้ เมื่อทุนทรัพย์ของโจทก์ที่ 2 มีเพียง 15,896 บาท คดีในส่วนของโจทก์ที่ 2 จึงยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 คำพิพากษาฎีกาที่ 1441/2529 โจทก์ที่ 2 ใช้สิทธิเฉพาะตัวฟ้องให้จำเลยใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดแก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 17,817.27 บาท จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาทต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 2. เมื่อมีการแก้ไขประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 ได้เปลี่ยนหลักการในการถือว่าคดีมีทุนทรัพย์เรื่องใดจะต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงหรือไม่ไปโดยให้พิจารณาจากราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือไม่ ดังนั้นข้อวินิจฉัยจึงแตกต่างไปจากเดิมโดยต้องพิจารณาว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาอย่างไร ผู้ใดเป็นผู้อุทธรณ์โต้แย้งเพื่อให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ผู้อุทธรณ์ได้รับผลเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่ศาลชั้นต้นได้พิพากษาไว้เพียงใด อันเป็นประโยชน์ที่ผู้อุทธรณ์จะได้รับตามที่ได้ขอไว้ในชั้นอุทธรณ์ ทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นอุทธรณ์ของโจทก์หรือจำเลยอาจแตกต่างกันได้ ทำให้การวินิจฉัยถึงสิทธิในการอุทธรณ์ข้อเท็จจริงแตกต่างกันตามไปด้วยผลอาจเป็นว่าคดีนั้นทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นอุทธรณ์ของโจทก์ไม่เกินห้าหมื่นบาทจึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง แต่ทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นอุทธรณ์ของจำเลยเกินห้าหมื่นบาทไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงก็ได้ 3. คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเนื้อที่ 13 ไร่เป็นทรัพย์มรดกซึ่งโจทก์ทั้งสามมีส่วนได้รับคนละ 1 ใน 5 ส่วนให้จำเลยแบ่งที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสามคนละ 1 ใน 5 ส่วน (คิดเป็นเนื้อที่รวมกัน 7 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ราคา 78,000 บาท) จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในการแบ่งที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสาม ซึ่งหากศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชนะคดีตามคำขอในอุทธรณ์ของจำเลย จำเลยย่อมได้รับประโยชน์ที่ไม่ต้องรับผิดชอบในการแบ่งที่ดินรวมกันจำนวน 7 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา เป็นเงิน 78,000 บาทให้แก่โจทก์ทั้งสาม จึงถึงว่าราคาที่ดิน 78,000 บาท เป็นทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ของจำเลยผู้อุทธรณ์ โดยไม่แยกตามตัวโจทก์แต่ละคน เมื่อเกินห้าหมื่นบาทจึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง 4. คำพิพากษาฎีกาฉบับนี้วินิจฉัยกลับหลักในคำพิพากษาฎีกาที่ 5194/2537 แล้ว ไพโรจน์ วายุภาพ